Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru

AV JOSÉ FLORÊNCIO FILHO, MAURÍCIO DE NASSAU, CARUARU - PE - CEP: 55014-837 - F:(81) 37257400

Processo nº **0001891-66.2025.8.17.2480**

AUTOR(A): CAETANO DOMINGOS DA SILVA FILHO

RÉU: ESTADO DE PERNAMBUCO
REPRESENTANTE: PGE - 1ª PROCURADORIA REGIONAL - CARUARU

SENTENÇA

Vistos, etc ...

1 - RELATÓRIO

Trata-se de demanda nominada de "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para fornecimento de medicamento" proposta por CAETANO DOMINGOS DA SILVA FILHO em face do ESTADO DE PERNAMBUCO ambos devidamente qualificados nos autos, objetivando seja obrigado o requerido a disponibilizar fármaco. Alega, em aperta síntese, que "é portador de NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA CID10: C61.9) METASTÁTICA PARA OSSOS, de acordo com Laudo Médico firmado pela Dra. Inês Maia, Oncologista CRM/PE 17545", necessitando do fármaco "ACETATO DE ABIRATERONA 250mg" para seu tratamento. Tece comentários sobre o direito a saúde e diz ser dever legal do requerido o fornecimento do medicamento (Id 195460904).

Nota Técnica do NATJUS nº 327460 (Id 202089247) com opinativo desfavorável para concessão do fármaco. Tendo as partes se pronunciando sobre a Nota Técnica nos Id's 203769334/ 204164349.

Decisão (Id 204468029) indeferindo a tutela de urgência.

O requerente peticionou (Id 206562027) apresentado novos documentos médicos.

O ESTADO DE PERNAMBUCO ofereceu contestação (Id 210348754), alegando, em síntese, a necessidade de observância das regras do SUS para o fornecimento do fármaco.

Réplica em Id 220149931.

Nota Técnica nº 385886 (NATJUS) informando que o medicamento está inserido no SUS e que existem evidências cientificas sobre o fármaco vindicado, não existindo genérico nem similar (Id 220759625).

Sobre a apreciação meritória dos pedidos, informações constante no Id 225750707

É o relatório, no essencial. Decido.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

As normas previstas nos artigos 4º e 6º do CPC impõem a análise meritória dos pedidos:

> "Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

(...)

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), é possível o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Ademais, cabe-me referir que o magistrado ao julgar a lide, não é obrigado a examinar todos os argumentos expendidos pelas partes, sobretudo os fatos circunstanciais, mas somente aquelas questões fáticas e jurídicas que entender suficientes para firmar o convencimento sobre a pretensão deduzida na inicial ou na resposta.

O Julgamento antecipado do mérito não implica cerceamento de defesa, quando possível a imediata apreciação dos pedidos. Nesse sentido, decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ NA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELADO. REJEIÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO ENTRE OS APELADOS. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS LOCATÁRIOS APELANTES. INOCORRÊNCIA. NÃO AVERBAÇÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA VENDA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença proferida sob a égide do CPC/2015, sob alegação de ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Tal princípio estava encartado no art. 132 do CPC/1973, não encontrando previsão no diploma atual, sendo certo que suas normas aplicam-se, imediatamente, aos processos em curso (art. 14 do CPC/2015). Ademais, antes mesmo da vigência do CPC/2015, tal princípio era relativizado pelo STJ nas hipóteses de julgamento do processo em regime de mutirão, quando não fosse demonstrado qualquer prejuízo às partes. 2. Inexiste cerceamento ao direito de defesa por ausência de oitiva de depoimento pessoal na hipótese em a parte interessada, intimada para comunicar o interesse em produzir provas adicionais, deixa de requerer tal providência. Outrossim, ainda que haja indeferimento de produção de prova requerida pelas partes, não cabe falar em nulidade se o magistrado baseia-se em outros elementos probatórios para firmar sua convicção. Como é sabido, vigora em nosso sistema processual civil o princípio do livre convencimento motivado, que outorga ao juiz a liberdade na apreciação e valoração das provas, podendo examinar aquelas que considera mais úteis à elucidação da demanda, bem como indeferir a produção das que não se afigurem necessárias para a instrução processual (arts. 370 e 371 do CPC). (...). 10. Recurso não provido.

(Apelação Cível 514789-5 0017042-58.2013.8.17.0810, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, data julgamento 12/05/2023)

O Órgão julgador não está obrigado a fazer análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, apenas os capazes de influenciar na decisão meritória dos pedidos. Nesse sentido decisão do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426, DE 2015. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS. POSSIBILIDADE. ATOS COOPERATIVOS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.

(...)

3. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.

Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. A esse propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade de enfrentamento tópico dos argumentos apresentados pelas partes, bastando para a validade do julgamento que este tenha sido suficientemente motivado, ainda que de forma diversa daquela apresentada pelos recorrentes e contrária aos seus interesses.

(...).

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.699.117/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 19/12/2017.)

A Nota Técnica nº 385886 (NATJUS) traz informações que o medicamento está inserido no SUS e que existem evidências cientificas sobre o fármaco vindicado, não existindo genérico nem similar (Id 220759625).

A médica Inês Mais, Oncologia Clínica, CRM 17545, no laudo médico de Id 206566388, informa que o requerente já "fez tratamento com hormonioterapia (leuprorrelina), orquiectomia e quimioterapia com docetaxel desde junho/2024, evoluindo com aumento do PSA total (...). Diante da refratariedade da doença, solicito uso de abiraterona 250mg 4 compridos/dia, o que equivale a 1000mg/dia uso contínuo por tempo indeterminado (até progressão de doença ou toxicidade limitante.".

Existe a determinação constitucional (art. 196 da CF/1988) para que os Entes Públicos efetivem políticas públicas, que garantam o direito fundamental à saúde. Impõe a Carta Magna a obrigatoriedade no fornecimento do fármaco/tratamento cirúrgico.

Em casos análogos, assim decidido o Tribunal de Justiça de Pernambuco:

"Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL N°0002818-42.2024.8.17.2100 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225) Juízo de Origem:3ª Vara Cível da Comarca de Abreu e Lima Juiz sentenciante: Dr. Lucas de Carvalho Viegas APELANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO Procurador Dr. Felipe Vilar de Albuquerque APELADO:IVAN GOMES DE LACERDA Advogada: Dra.Hellayne Priscilla Conceição Sales Santos Relator: Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Ementa: Direito Constitucional e Direito à Saúde. Reexame Necessário e Apelação Cível. Fornecimento de medicamento oncológico incorporado ao SUS. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Reforma parcial da sentença. I. Caso em exame Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Estado de Pernambuco a fornecer o medicamento Abiraterona 250mg, prescrito a paciente portador de câncer de próstata metastático resistente à castração. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público à prestação do tratamento e ao pagamento de danos morais. O Estado interpôs apelação, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de consulta prévia ao NATJUS, incorreção do valor da causa, além de impugnar os capítulos da sentença relativos à multa diária, aos danos morais, aos honorários advocatícios e à exigência de prescrição médica atualizada. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o Estado de Pernambuco é parte legítima para figurar no polo passivo, ante a alegada responsabilidade da União (competência do SUS); (ii) saber se era obrigatória a consulta prévia ao NATJUS antes da concessão judicial do medicamento; (iii) saber se o valor da causa deveria ser simbólico; (iv) saber se houve dano moral indenizável pela negativa do fornecimento; (v) saber se a multa diária, os honorários advocatícios e a exigência de prescrição médica atualizada foram fixados adequadamente. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS é solidária entre os entes federativos, conforme decidido no

Tema 793 do STF, não havendo ilegitimidade passiva do Estado-membro. 4. A consulta ao NATJUS é recomendável, mas não obrigatória, quando o medicamento já estiver incorporado ao SUS, como no caso da Abiraterona (Portaria MS nº 38/2019). 5. O valor da causa deve refletir o proveito econômico anual estimado, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC, não sendo cabível sua fixação de forma simbólica. 6. Não se evidenciou nos autos qualquer lesão concreta à personalidade do autor decorrente da conduta estatal, não havendo fundamento para indenização por dano moral. 7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 80.000,00, mostra-se proporcional, considerada a urgência do tratamento. 8. A exigência de prescrição médica atualizada a cada três meses é razoável e suficiente para controle administrativo. A exigência de assinatura por profissional vinculado a CACON/UNACON foi afastada. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), ante o caráter inestimável do proveito econômico, sendo adequada a fixação no valor de R$ 2.000,00, a serem rateados entre as partes. IV. Dispositivo e tese 10. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Apelação voluntária prejudicada. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por danos morais e redimensionar os honorários advocatícios. Tese de julgamento: "Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, independentemente da atuação de planos de saúde privados." "A consulta ao NATJUS não é requisito obrigatório para a concessão judicial de medicamento já incorporado ao SUS." "A fixação do valor da causa em ações de fornecimento contínuo de medicamentos deve considerar o custo estimado anual, não se admitindo valor meramente simbólico." "A negativa de fornecimento de medicamento, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo prova de efetivo abalo à personalidade." "Honorários advocatícios em ações de saúde com valor inestimável devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, § 8º, 98, § 3º, 292, § 2º e 537. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 e Tema 1234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.800.758/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPE, Súmula nº 18; TJPE, Apelação / Remessa Necessária nº 0040322-57.2022.8.17.2810 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, j. 26/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do REEXAME NECESSÁRIO / APELAÇÃO CÍVEL N°0002818-42.2024.8.17.2100 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), nos quais figuram como apelante o ESTADO DE PERNAMBUCO e como apelado IVAN GOMES DE LACERDA. Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO, para reformar a sentença exclusivamente para afastar a condenação da ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, para redimensionar a verba honorária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor nos moldes do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, mantendo-se a sentença incólume em seus demais capítulos, tudo de acordo com o relatório e voto proferidos, os quais passam a integrar o presente julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 11 – 01

(Apelação / Remessa Necessária 0002818-42.2024.8.17.2100 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), Rel. Des. FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, data julgamento 11/11/2025)

“Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães Apelação Cível e Reexame Necessário nº 0005318-53.2025.8.17.2001 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225) Apelante: Luiz Pedro de Lima Apelado: Estado de Pernambuco Relator: Des. José Ivo de Paula Guimarães EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE

URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO (ABIRATERONA 250MG). OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de demanda ajuizada por paciente diagnosticado com neoplasia maligna de próstata com metástase óssea, pleiteando o fornecimento do medicamento Abiraterona (250mg), já incorporado ao SUS desde 2019, e indenização por danos morais em razão da negativa administrativa do Estado de Pernambuco. A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, e indeferiu o pleito indenizatório, fixando honorários advocatícios em R$ 1.000,00 com base no art. 85, § 8º, do CPC. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se a recusa administrativa inicial ao fornecimento do fármaco justifica a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) saber se os honorários advocatícios foram fixados em valor compatível com os critérios legais. III. Razões de decidir 3. A negativa administrativa não se revestiu de ilicitude, não se evidenciando dolo, culpa ou omissão deliberada do Estado, tampouco demonstração de lesão a direito da personalidade do autor. 4. Nos termos da Súmula 138 do TJPE, é incabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por dano moral nas ações de saúde pública, na ausência de prova do abalo psíquico e da conduta estatal indevida. 5. A verba honorária foi corretamente fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando tratar-se de obrigação de fazer sem conteúdo econômico mensurável, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A negativa administrativa de fornecimento de medicamento, desde que não revestida de ilicitude ou dolo, não enseja, por si só, indenização por danos morais. 2. Em ações de obrigação de fazer na seara da saúde pública, sem conteúdo econômico claramente mensurável, é legítima a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

(Apelação / Remessa Necessária 0005318-53.2025.8.17.2001 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), Rel. Des. JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, data julgamento 31/10/2025)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO CÍVEL: 0001418-68.2024.8.17.2560 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225) COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Custódia RECORRENTE: LOURIVAL RODRIGUES DO AMARAL ADVOGADO (A) DO RECORRENTE: BRUNO DORNELAS CAVALCANTE (DEFENSOR PÚBLICO) RECORRIDO(A): ESTADO DE PERNAMBUCO e MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA ADVOGADO (A) DO RECORRIDO: JULYANA PERRELLI DE AYALLA DORIA (PROCURADORA DO ESTADO) e MATEUS DE BARROS CORREIA (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) RELATOR: DES. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.234/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Acetato de Abiraterona 250 mg, com base em nota técnica do e-NATJUS que considerou insuficientes os elementos para a indicação terapêutica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a competência para julgar a causa é da Justiça Estadual, à luz do Tema 1.234/STF; (ii) os entes públicos demandados têm o dever de fornecer o fármaco oncológico pleiteado, já incorporado ao SUS, ao paciente que comprova a sua necessidade; e (iii) o critério de fixação dos honorários de sucumbência deve ser a apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313/STJ. III. Razões de decidir 3. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, pois o valor anual do tratamento é inferior ao patamar de 210 salários mínimos, critério econômico definido pelo Supremo Tribunal Federal no

julgamento do Tema 1.234, cujas diretrizes são aplicáveis ao caso por ter sido a ação ajuizada após o marco temporal fixado (19/09/2024). 4. O direito à saúde é um dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal, sendo reforçado pela legislação específica de proteção à pessoa com câncer, tanto em âmbito federal (Lei nº 14.758/2023) quanto estadual (Lei nº 16.538/2019). O dever de fornecimento se impõe, sobretudo por se tratar de medicamento já incorporado ao SUS e diante da comprovação da necessidade e imprescindibilidade do fármaco para o tratamento do paciente. 5. Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313. A reforma do critério, contudo, deve observar o princípio da vedação à reformatio in pejus, limitando o valor ao montante fixado na sentença, caso não haja recurso da parte adversa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A competência para julgar o fornecimento de medicamentos oncológicos, em ações ajuizadas após 19/09/2024, define-se pelo critério econômico estabelecido no Tema 1.234/STF, permanecendo na Justiça Estadual as causas cujo custo anual do tratamento seja inferior a 210 salários mínimos. 2. É dever do Estado fornecer medicamento oncológico, já incorporado ao SUS, ao paciente que comprova a imprescindibilidade do tratamento, em observância ao direito fundamental à saúde e à legislação protetiva específica. 3. Os honorários de sucumbência em ações de saúde contra o Poder Público são fixados por equidade (Tema 1.313/STJ), respeitando-se o limite da non reformatio in pejus em sede recursal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 14.758/2023; Lei Estadual nº 16.538/2019; TJPE, Súmula nº 18. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234/RG; STJ, Tema 1.313/Repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001418-68.2024.8.17.2560 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA Desembargador Relator P05

(APELAÇÃO CÍVEL 0001418-68.2024.8.17.2560 (https://pje.cloud.tjpe.jus.br/1g/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/download/223272225), Rel. Des. PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, data julgamento 30/10/2025)

Havendo a demonstração da necessidade do fármaco vindicado e ineficiência de substituto pelo SUS, a procedência dos pedidos se impõe.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência (Id 183754422) e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o ESTADO DE PERNAMBUCO a fornecer o fármaco “Abiraterona 250mg, 4 comprimidos por dia (1000mg/dia)”, que necessita o senhor CAETANO DOMINGOS DA SILVA FILHO, CPF nº 470.461.124-87. Devendo ser apresentado pelo requerente ao requerido laudo médico circunstanciado a cada três meses.

A pretensão nos autos é de obrigação de fazer, sendo o valor da causa apenas estimativo. Condeno o ESTADO DE PERNAMBUCO em honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § § 2º, 3º e 8º, do CPC, c/c a Edição nº 169 (Jurisprudência em teses do STJ) Fornecimento de medicamentos pelo Poder Público II, item 8.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

CARUARU, 17 de dezembro de 2025

ROMMEL SILVA PATRIOTA

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: ROMMEL SILVA PATRIOTA
17/12/2025 11:22:46
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 226286288

25121711224659400000220158404

IMPRIMIR GERAR PDF